

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5372/2542

ายทวิ นรินทร
ายสมบัติ แจ้งความดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ.

เมื่อประเด็นแห่งคดีคงมีเฉพาะเกี่ยวกับหนี้จำนวนที่โจทก์ฟ้องมิได้รวมถึงหนี้รายอื่นที่จำเลยให้การถึง การที่ทนายโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยในหนี้รายอื่น โดยโจทก์มิได้ยินยอมด้วย จึงเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี ไม่มีผลผูกพันโจทก์ และศาลไม่อาจมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นให้ได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 138 โจทก์ย่อมอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนเสียได้

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 138 เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งได้ เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 138 เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งได้ เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจรินทร์ ไกรเทพ

ศาลอุทธรณ์ - นายชัยยันต์ สุขโชติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ